



БЛОКЧЕЙН РЕЕСТР

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПРИМЕНИМОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

GND и GANI

СТАТУС ВАЛИДАТОРОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Версия документа: 1.0
Дата публикации: 18 марта 2026
Применимое законодательство: Российская Федерация
Подраздел: статус валидаторов и вознаграждение за техническую деятельность

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. Правовая основа	4
1.2. Статус оператора информационной системы проектной инвестиционной платформы НЕКСУС	4
1.3. Юрисдикция и применимое право	5
2. КВАЛИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ GND И GANI	5
2.1. GND — утилитарное цифровое право	5
Функции GND в системе ГАНИМЕД:	5
ВАЖНО: GND не является:	5
2.2. GANI — управляющее-цифровое право	5
Функции GANI:	5
ВАЖНО: GANI не предоставляет:	6
3. СТАТУС ВАЛИДАТОРОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	6

3.1. Правовая квалификация деятельности валидаторов.....	6
Техническая деятельность валидатора включает:.....	6
3.2. Вознаграждение валидаторов в GND	6
Источники вознаграждения:.....	7
Юридическая природа вознаграждения:	7
3.3. Распределение GANI как инсентив ГОЛОСОВАНИЯ	7
Важные условия:	7
4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С GND И GANI: ДЕТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ	7
4.1. Физические лица — налоговые резиденты РФ	7
4.1.1. Ставки НДФЛ	7
4.1.2. Объект налогообложения	7
Налогом облагается:	7
Не облагается налогом:.....	8
4.1.3. Налоговая база и вычеты	8
4.2. Индивидуальные предприниматели (ИП) на УСН	9
4.2.1. Общие положения	9
4.2.2. УСН 6% (доходы)	9
4.2.3. УСН 15% (доходы минус расходы)	9
4.3. Самозанятые (плательщики НПД)	10
4.3.1. Ограничения для самозанятых	10
4.4. Юридические лица — налоговые резиденты РФ	10
4.4.1. Налог на прибыль	10
4.4.2. Бухгалтерский учёт цифровых активов.....	11
4.5. Отчётность и контроль	11
4.5.1. Декларирование для физлиц	11
4.5.2. Операции под контролем ФНС и Росфинмониторинга	11
5. КОРПОРАТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ: ТРЕБОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ	12
5.1. Кто может быть корпоративным участником экосистемы ГАНИМЕД	12
5.2. Требования к российским юридическим лицам	12
5.2.1. Общие требования	12
5.2.2. Ограничения и запреты для юрлиц.....	12
5.3. Налогообложение корпоративных участников	13
5.3.1. Налог на прибыль: 25%	13
5.3.2. НДС.....	13
5.3.3. Налог на имущество организаций	13
5.4. Корпоративная управлению: участие в DAO.....	13

Преимущества для корпоративных участников:	13
Юридические аспекты:	13
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ GND И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	13
6.1. Принципы ценообразования	13
6.2. Факторы, влияющие на спрос на GND	14
6.3. Факторы предложения GND	14
6.4. Механизм инфляции и сжигания	14
Сжигание (burn):	14
6.5. Заявление о рисках	14
7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ В РФ	14
7.1. Доступ для физических лиц — резидентов РФ	14
7.1.1. Неквалифицированные инвесторы	14
7.1.2. Квалифицированные инвесторы	15
7.2. Доступ для юридических лиц — резидентов РФ	15
Условия:	15
7.3. Ограничения и запреты	15
7.3.1. Запрещено на территории РФ	15
7.3.2. Разрешено	15
8. РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	16
8.1. Технологические риски	16
8.2. Регуляторные риски	16
8.3. Рыночные риски	16
8.4. Операционные риски для валидаторов	16
8.5. Ограничение ответственности	16
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГУЛЯТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	17
9.1. Для резидентов РФ	17
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17
10.1. Изменение законодательства	17
10.2. Обновление документа	17
10.3. Применимое право и разрешение споров	17
ПРИЛОЖЕНИЕ: ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Блокчейн-платформа ГАНИМЕД и цифровые права GND и GANI разработаны с учётом требований законодательства Российской Федерации о цифровых финансовых активах и цифровых правах, действующих по состоянию на март 2026 года.

В инфраструктуре ГАНИМЕД реализован гибридный подход к криптографической защите: при обработке и передаче данных за пределами Российской Федерации по умолчанию используется симметричное шифрование на основе алгоритма AES-256 (Advanced Encryption Standard), являющегося международным стандартом защиты информации, тогда как при работе на территории РФ и с данными, подпадающими под требования российского законодательства (включая персональные данные и иную охраняемую законом информацию), автоматически активируется режим применения отечественного алгоритма блочного шифрования «Кузнечик» в соответствии с ГОСТ Р 34.12-2015 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры». На уровне сетевой логики предусмотрен «кросс-мост» криптоалгоритмов: трафик и данные, перемещающиеся между юрисдикциями, проходят через промежуточный этап расшифрования и повторного шифрования с преобразованием между режимами AES-256 и ГОСТ «Кузнечик», что обеспечивает криптографическую совместимость с международной инфраструктурой и одновременное соблюдение требований российских стандартов в пределах РФ.

Настоящий документ описывает применимость законодательства РФ в части взаимодействия резидентов РФ с блокчейн реестром ГАНИМЕД, токенами GND и GANI, и не регулирует отношения нерезидентов.

1.1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

- **Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**
- **Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ»**
- **Федеральный закон от 27.11.2024 № 418-ФЗ о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (налогообложение цифровых активов)**
- **Указания Банка России о требованиях к операторам информационных систем, операторам обмена цифровых валют и участникам цифрового рынка** (введены в действие с 1 января 2026 года)
- **Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»**

1.2. СТАТУС ОПЕРАТОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ НЕКСУС

На дату публикации настоящего документа (март 2026) оператор блокчейн-системы ГАНИМЕД проектная инвестиционная платформа НЕКСУС находится на этапе подготовки документов для включения в реестр операторов информационных систем, который ведёт Банк России в соответствии со ст. 5 ФЗ-259.

Операции, требующие лицензирования, будут доступны резидентам РФ только после получения соответствующих разрешений:

- Организованный обмен GND/GANI на рубли или иностранную валюту через платформу
- Депозитарный учёт прав на цифровые активы для российских пользователей
- Выпуск и размещение цифровых финансовых активов (ЦФА) на базе платформы ГАНИМЕД (если такая функция будет предусмотрена в будущем)

До момента получения лицензии:

- Резиденты РФ могут приобретать GND и GANI через лицензированные криптообменники и операторов обмена цифровых валют, включённых в реестр ЦБ РФ

- Использование GND для оплаты газа в блокчейне ГАНИМЕД и участие в стейкинге как валидатор доступно без ограничений (техническая деятельность не требует лицензии оператора)
- Участие в DAO-голосованиях через блокировку GANI в veGANI доступно глобально, включая резидентов РФ

1.3. ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

Информационная блокчейн-система ГАНИМЕД является децентрализованной и мультюрисдикционной, не являясь оператором информационной системы выпуска ЦФА в смысле ФЗ-259.

Под «оператором информационной системы выпуска ЦФА» в смысле Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте...» понимается российское юридическое лицо, включённое Банком России в специальный реестр, в информационной системе которого осуществляется выпуск, обращение и учёт цифровых финансовых активов (ЦФА) (ст. 3, 5 ФЗ-259).

ГАНИМЕД как открытая децентрализованная сеть не является такой лицензируемой информационной системой и сам по себе не осуществляет выпуск ЦФА в рамках правового режима ФЗ-259, а предоставляет технологическую инфраструктуру, которую планирует использовать российский оператор ЦФА и оператор обмена ЦФА — проектная инвестиционная платформа «НЕКСУС», действующая в соответствии с требованиями Банка России (ФЗ-259, ст. 3, 5; нормативные акты Банка России об операторах информационных систем и операторах обмена ЦФА).

2. КВАЛИФИКАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ GND И GANI

2.1. GND — УТИЛИТАРНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРАВО

GND квалифицируется как утилитарное цифровое право (УЦП) в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 1 ФЗ-259.

ФУНКЦИИ GND В СИСТЕМЕ ГАНИМЕД:

1. Оплата транзакций (газ) в блокчейн-сети
2. Стейкинг валидаторами для обеспечения консенсуса и получения вознаграждения
3. Залоговое обеспечение в DeFi-модулях экосистемы (лендинг, стейблкоин GRUB, деривативы)
4. Обеспечение межсетевых мостов
5. Участие в ликвидности децентрализованных бирж (DEX) и фарминг-пулах

ВАЖНО: GND НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

- Законным платёжным средством на территории РФ (ст. 14 ФЗ-259)
- Цифровым финансовым активом (ЦФА) в понимании п. 2 ст. 1 ФЗ-259
- Ценной бумагой или её производным
- Средством привлечения инвестиций с обязательством выплаты дохода
- Электронным средством платежа в понимании ФЗ-161 «О национальной платёжной системе»

GND обеспечивает доступ к технической инфраструктуре блокчейна ГАНИМЕД и не предоставляет владельцу права требования к какому-либо юридическому лицу или его активам.

2.2. GANI — УПРАВЛЯЮЩЕЕ-ЦИФРОВОЕ ПРАВО

GANI квалифицируется как цифровое право на участие в управлении информационной системой ГАНИМЕД (управляющий токен) с применением механизма эскроу-голосования (veGANI).

ФУНКЦИИ GANI:

1. Блокировка токенов на срок от 1 недели до 4 лет с получением veGANI

2. Голосование по параметрам протокола: цена gas, минимальный стейк валидатора, уровень инфляции GND, доля сжигания комиссий и др.
3. Участие в управлении казначейством DAO
4. Голосование по стратегическим решениям: партнёрства, интеграции, расходование средств фонда развития

ВАЖНО: GANI НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

- Права на долю прибыли оператора информационной системы
- Гарантированную доходность или обязательство выкупа эмитентом
- Права требования дивидендов, процентов или иных регулярных выплат
- Права собственности на активы протокола или юридического лица
- Права на участие в корпоративном управлении каким-либо юридическим лицом

Эмиссия GANI фиксирована на уровне 100 000 000 токенов без возможности дополнительного выпуска.

Механизм veGANI обеспечивает право голоса пропорционально сумме и длительности блокировки токенов, стимулируя долгосрочную вовлечённость участников управления.

3. СТАТУС ВАЛИДАТОРОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАЛИДАТОРОВ

Валидаторы блокчейна ГАНИМЕД не являются инвесторами в смысле инвестиционного законодательства РФ. Их деятельность квалифицируется как оказание технических услуг по обеспечению функционирования распределённой информационной системы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВАЛИДАТОРА ВКЛЮЧАЕТ:

1. Поддержание узла блокчейна в работоспособном состоянии (24/7 uptime)
2. Проверку и подпись блоков транзакций (участие в консенсусе PoA/PoS)
3. Обеспечение доступности и отказоустойчивости сети
4. Хранение истории блокчейна и участие в синхронизации
5. Выполнение требований протокола безопасности

Для получения права выполнять функции валидатора участник вносит залог (stake) в смарт-контракт ValidatorStaking в объёме не менее установленного минимума (в текущей конфигурации — 100 000 GND, параметр может быть изменён через голосование).

Залог (stake) не является:

- Инвестицией в смысле ГК РФ или Закона об инвестиционных платформах
- Взносом в уставный капитал
- Займом или депозитом

Залог GND представляет собой обеспечительный механизм, блокирующий цифровые права валидатора для создания экономических стимулов к добросовестной работе. При нарушении протокола (двойная подпись, длительное отключение и т.п.) часть стейка может быть безвозвратно сожжена.

3.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВАЛИДАТОРОВ В GND

Базовое вознаграждение за валидацию осуществляется в форме передачи утилитарных цифровых прав GND.

ИСТОЧНИКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:

1. Эмиссионные награды — инфляционный выпуск GND в диапазоне 2–5% годовых, распределяемый между валидаторами пропорционально их стейку и времени онлайн
2. Часть комиссий за газ — 50% комиссий направляется на сжигание (burn), оставшиеся 50% распределяются между активными валидаторами

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:

- Вознаграждение начисляется автоматически смарт-контрактами на основе объективных показателей (стейк, времени онлайн, отсутствие нарушений)
- Размер вознаграждения не фиксирован, зависит от загрузки сети, числа валидаторов и параметров, установленных DAO
- Получение GND не является доходом в момент начисления для целей налогообложения РФ; налогооблагаемый доход возникает при реализации (продаже) GND за рубли или иное имущество
- Эмитент (оператор информационной системы) не гарантирует доходность, стабильность вознаграждения или рыночную стоимость GND

3.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ GANI КАК ИНСЕНТИВ ГОЛОСОВАНИЯ

В рамках программы децентрализации протокола часть эмиссии GANI (из пула «Validator / Ecosystem incentives») может распределяться среди активных валидаторов в качестве поощрения за долгосрочное участие в обеспечении безопасности сети и управлении протоколом.

ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ:

- Получение GANI не является выплатой дивидендов, купонного дохода или процентов
- GANI предоставляет нематериальную ценность — право голоса в DAO через механизм veGANI
- Размер и условия распределения GANI определяются решениями DAO, могут быть изменены или прекращены голосованием держателей veGANI
- Оператор информационной системы не несёт обязательств по выкупу GANI или обеспечению его ликвидности

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С GND И GANI: ДЕТАЛЬНЫЕ КЕЙСЫ

4.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА — НАЛОГОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ РФ

С 2025–2026 года доходы от операций с цифровыми активами подлежат налогообложению по правилам главы 23 НК РФ с учётом изменений, внесённых ФЗ-418 от 27.11.2024.

4.1.1. СТАВКИ НДФЛ

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	СТАВКА НДФЛ
ДО 2 400 000 РУБ.	13%
ОТ 2 400 000 ДО 5 000 000 РУБ.	312 000 руб. + 15% с суммы, превышающей 2,4 млн руб.
ОТ 5 000 000 ДО 20 000 000 РУБ.	702 000 руб. + 18% с суммы, превышающей 5 млн руб.
СВЫШЕ 20 000 000 РУБ.	3 402 000 руб. + 20% с суммы, превышающей 20 млн руб.

4.1.2. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

НАЛОГОМ ОБЛАГАЕТСЯ:

- Доход от продажи GND или GANI за рубли, иностранную валюту или иное имущество
- Доход от обмена одного цифрового актива на другой (например, GND → USDT, GANI → ETH)

- Доход от продажи товаров/услуг за GND или GANI (оценивается по рыночной стоимости на дату получения)

НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ:

- Перевод GND/GANI между собственными кошельками физлица
- Получение GND в качестве вознаграждения валидатора в момент начисления (налог возникает при продаже)
- Блокировка GANI в veGANI для участия в управлении (налогооблагаемого события не возникает)

4.1.3. НАЛОГОВАЯ БАЗА И ВЫЧЕТЫ

НАЛОГОВАЯ БАЗА:

Доход = Выручка от продажи (в рублях) – Документально подтвержденные расходы на приобретение

МЕТОДЫ УЧЁТА РАСХОДОВ:

- FIFO (First In, First Out) — по умолчанию
- Средневзвешенная стоимость (по согласованию с ФНС)

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАСХОДЫ:

- Выписки из криптобирж (buy orders, история транзакций)
- Подтверждения платежей (банковские выписки, чеки P2P-обменников)
- Договоры купли-продажи, акты приёма-передачи (для крупных сделок)
- Данные из блокчейн-эксплореров (как вспомогательный документ)

ЕСЛИ РАСХОДЫ НЕ ПОДТВЕРЖДЕНЫ ДОКУМЕНТАЛЬНО:

Налоговая база = полная сумма выручки (расходы не учитываются).

Кейс 1: Валидатор — физическое лицо (не ИП, не самозанятый)

Ситуация:

Физическое лицо зарегистрировал узел валидатора ГАНИМЕД в апреле 2026 года. Внёс стейк 100 000 GND, купленных в марте 2026 за 500 000 руб. (средняя цена 5 руб./GND). За 2026 год получил вознаграждение: 12 000 GND от эмиссии и комиссий. В декабре 2026 продал 10 000 GND по цене 7 руб./GND = 70 000 руб.

Налоговые последствия:

1. Получение вознаграждения 12 000 GND — налога не возникает (не является реализацией)
2. Продажа 10 000 GND:
 - Выручка: 70 000 руб.
 - Расходы на приобретение: 0 руб. (вознаграждение получено бесплатно, не было затрат)
 - Налоговая база: 70 000 руб.
 - НДФЛ 13%: 9 100 руб.

Декларирование:

- Подать 3-НДФЛ до 30 апреля 2027 года
- Уплатить налог до 15 июля 2027 года

Важно: Стейк 100 000 GND не формирует расход до момента его реализации (продажи). При последующей продаже части стейка можно учесть расходы 500 000 руб. пропорционально.

Кейс 2: Валидатор — физическое лицо, купил дополнительно GND

Ситуация:

Валидатор. В январе 2026 купила 100 000 GND за 600 000 руб. (6 руб./GND). За 2026 год получила вознаграждение: 15 000 GND. В ноябре 2026 продала 20 000 GND по 8 руб./GND = 160 000 руб.

Применение FIFO:

1. Первые 100 000 GND — куплены за 600 000 руб.
2. Следующие 15 000 GND — получены как вознаграждение (расходы = 0)

Продано 20 000 GND → по FIFO это часть купленных токенов.

Расчёт:

- Выручка: 160 000 руб.
- Расходы: $(20\,000 / 100\,000) \times 600\,000 = 120\,000$ руб.
- Налоговая база: $160\,000 - 120\,000 = 40\,000$ руб.
- НДФЛ 13%: 5 200 руб.

Кейс 3: Обмен GND на GANI

Ситуация:

Физическое лицо в июне 2026 обменял 5 000 GND на 500 GANI через DEX. GND были куплены в мае за 25 000 руб. (5 руб./GND). Рыночная стоимость 500 GANI на момент обмена — 40 000 руб.

Налоговые последствия:

Обмен одного цифрового актива на другой = реализация для целей НДФЛ.

Расчёт:

- Выручка (оценка в рублях): 40 000 руб.
- Расходы: 25 000 руб.
- Налоговая база: 15 000 руб.
- НДФЛ 13%: 1 950 руб.

Важно: при последующей продаже GANI расходы на приобретение = 40 000 руб. (по стоимости на момент обмена).

4.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ИП) НА УСН

4.2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИП может применять УСН 6% (доходы) или УСН 15% (доходы минус расходы) для деятельности валидатора блокчейна.

Важно: Майнинг и стейкинг можно вести только на общей системе налогообложения (ОСН) или УСН. Патент и НПД (самозанятые) запрещены для этой деятельности с 2025 года.

4.2.2. УСН 6% (ДОХОДЫ)

Объект налогообложения: Вся выручка в рублях от реализации GND.

Кейс 4: ИП-валидатор на УСН 6%

Ситуация: ИП — валидатор. За 2026 год получил 20 000 GND вознаграждения. Продал 15 000 GND за 120 000 руб.

Налог:

- Доход: 120 000 руб.
- УСН 6%: 7 200 руб.
- Минус страховые взносы (фиксированная часть ~50 000 руб. в 2026 году — можно вычесть из налога)

Отчётность:

- Декларация по УСН до 25 апреля 2027 года
- Ежеквартальные авансовые платежи

4.2.3. УСН 15% (ДОХОДЫ МИНУС РАСХОДЫ)

Объект налогообложения: Доходы минус документально подтверждённые расходы.

- Расходы валидатора, которые можно учесть:
- Покупка оборудования (серверы, ноды, амортизация)
- Электроэнергия (по счётчику, счета от энергокомпании)
- Аренда серверных мощностей, хостинга, дата-центра
- Интернет и связь
- Заработная плата техническим специалистам (если нанимает)
- Приобретение GND для стейка (если покупал)

Кейс 5: ИП-валидатор на УСН 15% с расходами

Ситуация: ИП в 2026 году:

- Купил сервер за 300 000 руб.
- Оплатил электроэнергию 120 000 руб.
- Оплатил интернет и хостинг 60 000 руб.
- Получил вознаграждение 25 000 GND, продал 20 000 GND за 200 000 руб.

Налог:

- Доходы: 200 000 руб.
- Расходы: 300 000 + 120 000 + 60 000 = 480 000 руб.
- Налоговая база: 200 000 – 480 000 = –280 000 руб. (убыток)
- УСН 15%: 0 руб. (минимальный налог 1% от доходов = 2 000 руб.)

Убыток можно перенести на будущие периоды (до 10 лет).

4.3. САМОЗАНЯТЫЕ (ПЛАТЕЛЬЩИКИ НПД)

4.3.1. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

С 2025 года **самозанятым ЗАПРЕЩЕНО:**

- Заниматься майнингом криптовалюты
- Включать доходы от стейкинга в базу НПД (пп. 9 ст. 4 № 422-ФЗ)
- Заниматься перепродажей имущества, включая криптовалюту (п. 8 ст. 5 ФЗ-422)

Что **можно самозанятому:**

- Получать оплату за услуги в криптовалюте от нерезидентов РФ (**если самозанятый — не налоговый резидент РФ**)
- Оказывать консультационные услуги по блокчейну, смарт-контрактам (облагается НПД 4%/6%)

Что **нельзя:**

- Быть валидатором и получать доход в GND по НПД
- Торговать GND/GANI как товаром

Кейс 6: Самозанятый получает доход в GND — ОШИБКА

Ситуация: Самозанятый оказывает услуги разработки для проекта ГАНИМЕД, получает 1 000 GND в месяц.

Проблема:

Получение криптовалюты от резидента РФ или при наличии налогового резидентства РФ запрещено (ст. 14 ФЗ-259)

Если заказчик — нерезидент, и самозанятый — нерезидент РФ → можно

Если самозанятый — резидент РФ → нарушение закона, риск снятия статуса самозанятого

Правильное решение:

Получать оплату в рублях или через юрлицо-нерезидента

Или зарегистрироваться как ИП на УСН

4.4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА — НАЛОГОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ РФ

4.4.1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Ставка: 25% (с 01.01.2025)

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

Доходы минус расходы, связанные с деятельностью валидатора.

Доходы:

- Рыночная стоимость GND, полученных как вознаграждение, на дату начисления
- Выручка от продажи GND/GANI

Расходы:

- Покупка и амортизация серверного оборудования, ASIC (если применимо)
- Электроэнергия по промышленным тарифам (документально подтверждённая)
- Аренда помещений, дата-центров
- Заработная плата персонала (системные администраторы, DevOps)
- Покупка GND для стейка (учитывается при реализации)
- Лицензии на ПО, аудиты безопасности

Кейс 7: ООО — валидатор ГАНИМЕД

Ситуация:

- ООО зарегистрировало узел валидатора в Q2 2026
- Купило серверы за 2 000 000 руб., оплатило электроэнергию 500 000 руб., зарплата персонала 1 200 000 руб.
- Получило вознаграждение 50 000 GND (средняя рыночная цена 6 руб./GND = 300 000 руб. дохода)
- Продало 30 000 GND за 210 000 руб.

Налог на прибыль:

- Доходы: 300 000 (начисление GND) + 210 000 (продажа) = 510 000 руб.
- Расходы: 2 000 000 (амортизация пропорционально) + 500 000 + 1 200 000 = ~500 000 руб. (упрощённо, с учётом амортизации)
- Налоговая база: 510 000 – 500 000 = 10 000 руб.
- Налог 25%: 2 500 руб.

НДС:

Операции с цифровыми активами НДС не облагаются.

Отчётность:

- Налоговая декларация по налогу на прибыль ежеквартально
- Ежемесячные авансовые платежи (для крупных организаций)

4.4.2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ

На дату публикации (март 2026) специализированных стандартов бухучёта ЦФА в РФ нет, но рекомендуется:

- Учитывать GND как финансовые вложения или прочие активы (счёт 58 или 76)
- Оценка по рыночной стоимости на дату получения
- Переоценка по мере необходимости (при существенных изменениях стоимости)
- Консультация с аудиторами обязательна

4.5. ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

4.5.1. ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

З-НДФЛ обязательна, если:

- Продали GND/GANI за рубли или иное имущество
- Обменяли GND на другую криптовалюту
- Получили доход от валидации и реализовали хотя бы часть

Сроки:

- Подача декларации: до 30 апреля года, следующего за отчётным
- Уплата налога: до 15 июля

Штрафы за неподачу:

- 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц просрочки (макс. 30%)
- Минимум 1 000 руб.

4.5.2. ОПЕРАЦИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ФНС И РОСФИНМОНИТОРИНГА

С 2026 года операции с цифровыми активами подлежат обязательному контролю, если они используются в качестве встречного предоставления по договорам.

Операторы информационных систем и брокеры обязаны:

- Вести реестр операций участников
- Передавать сведения о сделках в ФНС и Росфинмониторинг

- Применять процедуры AML/KYC/KYT (Know Your Transaction)

Для валидаторов это означает:

- Крупные транзакции (свыше 600 000 руб.) могут автоматически попадать в поле зрения ФНС
- Рекомендуется вести собственный учёт операций с GND/GANI
- Сохранять подтверждающие документы минимум 4 года

5. КОРПОРАТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ: ТРЕБОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ

5.1. КТО МОЖЕТ БЫТЬ КОРПОРАТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ ЭКОСИСТЕМЫ ГАНИМЕД

Корпоративные участники — российские юридические лица, желающие:

1. Стать валидаторами блокчейна ГАНИМЕД
2. Использовать GND в DeFi-модулях (лендинг, залог, стейблкоин)
3. Интегрировать платёжную инфраструктуру ГАНИМЕД в свои продукты
4. Приобретать GANI для участия в голосовании DAO
5. Выпускать цифровые активы на базе платформы ГАНИМЕД (в будущем, при получении лицензии оператора)

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

5.2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно указаниям ЦБ РФ и изменениям в регулировании с 2026 года:

Юридические лица — резиденты РФ могут приобретать цифровые права GND и GANI практически без ограничений:

- Не требуется статус квалифицированного инвестора (в отличие от физлиц для некоторых ЦФА)
- Не установлены лимиты на объём приобретения утилитарных цифровых прав
- Применяются требования ФЗ-115 (AML/KYC)

Условия:

1. Сделки осуществляются через операторов информационных систем, включённых в реестр ЦБ
2. Операции подлежат обязательному контролю, если утилитарные цифровые права используются в качестве встречного предоставления по договорам
3. Прохождение корпоративной идентификации (KYC для юрлиц):
 - Выписка из ЕГРЮЛ (актуальная)
 - Копии учредительных документов
 - Сведения о бенефициарных владельцах (ФЗ-115)
 - Информация о руководителях и лицах, имеющих право подписи

5.2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ

Запрещено:

- Использование GND и GANI в качестве средства платежа за товары и услуги на территории РФ (ст. 14 ФЗ-259)

- Публичное предложение (оферта) о приобретении цифровых прав с обещанием гарантированной доходности
- Операции с цифровыми правами вне лицензированной инфраструктуры (до получения оператором ГАНИМЕД соответствующей лицензии)

Разрешено:

- Владение, покупка и продажа GND и GANI как имущества
- Стейкинг и участие в валидации
- Использование в DeFi-модулях экосистемы
- Участие в управлении через GANI/veGANI

5.3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ

5.3.1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: 25%

База: Доходы минус расходы (подробно см. раздел 4.4)

ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ВАЛИДАТОРОВ:

- Вознаграждение в GND учитывается как внереализационный доход по рыночной стоимости на дату получения
- Стейк (залог) в GND не формирует расход до момента реализации или обесценения актива
- Расходы на инфраструктуру (серверы, электроэнергия, персонал) учитываются полностью при документальном подтверждении

5.3.2. НДС

Операции с цифровыми активами НДС не облагаются.

5.3.3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

GND и GANI не являются объектами налогообложения налогом на имущество, так как не относятся к основным средствам в понимании ПБУ 6/01.

5.4. КОРПОРАТИВНАЯ УПРАВЛЕНИЕ: УЧАСТИЕ В DAO

Юридические лица могут приобретать GANI и блокировать их в veGANI для получения права голоса в DAO.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ:

- Возможность влиять на параметры протокола (цена gas, комиссии, минимальный стейк)
- Участие в решениях о стратегических партнёрствах и интеграциях
- Доступ к управлению казначейством DAO

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:

- Блокировка GANI в veGANI не формирует налогооблагаемого события
- Право голоса не является корпоративным правом в понимании ГК РФ
- Участие в DAO не создаёт юридического лица или простого товарищества

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ GND И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

6.1. ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Блокчейн ГАНИМЕД не устанавливает и не гарантирует стоимость цифровых прав GND и GANI. Рыночная стоимость формируется участниками оборота на основе спроса и предложения.

6.2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС НА GND

- Объём транзакций в сети (спрос на оплату газа)
- Количество активных валидаторов и общий объём стейкинга
- TVL (Total Value Locked) в DeFi-модулях экосистемы
- Спрос на GND как залоговый актив (bridge collateral, lending, стейблкоин GUSD)
- Механизм сжигания комиссий (burn rate до 50%), создающий дефляционное давление при высокой сетевой активности

6.3. ФАКТОРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ GND

1. Инфляционная эмиссия 2–5% годовых (снижается со временем):
 - Годы 1–5: до 5%
 - Годы 5–10: 3–4%
 - После 10 лет: 2%
2. Объём unlock из vesting-пулов (команда, экосистемные фонды, партнёры)
3. Продажи валидаторами накопленных вознаграждений

6.4. МЕХАНИЗМ ИНФЛЯЦИИ И СЖИГАНИЯ

СЖИГАНИЕ (BURN):

- 50% от каждой комиссии за транзакцию сжигается безвозвратно
- При высокой загрузке сети (10 000+ транзакций/день) сжигание может превысить инфляцию, создавая дефляционный эффект

Пример:

- Средняя комиссия: 0.01 GND
- 10 000 транзакций/день
- Сжигание: $10\,000 \times 0.01 \times 50\% = 50$ GND/день = 18 250 GND/год
- Инфляция при 5%: 5 000 000 GND/год (из базы 100 млн)
- Чистая инфляция: 4 981 750 GND/год

При росте до 100 000 транзакций/день сжигание = 182 500 GND/год → чистая инфляция снижается.

6.5. ЗАЯВЛЕНИЕ О РИСКАХ

1. Стоимость GND и GANI определяется рынком и может значительно изменяться в зависимости от спроса, предложения, технологических изменений, регуляторных решений и общей конъюнктуры рынка цифровых активов.
2. Покупка и владение GND и GANI связаны с риском частичной или полной потери вложенных средств. Оператор информационной системы ГАНИМЕД не гарантирует сохранение стоимости, ликвидность, доходность или возможность обратной конвертации цифровых прав в денежные средства.
3. Приобретая GND или GANI, участник подтверждает, что понимает риски, связанные с высокой волатильностью, технологическими уязвимостями, изменением законодательства и отсутствием гарантий со стороны эмитента».

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ В РФ

7.1. ДОСТУП ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ РФ

7.1.1. НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

Согласно концепции ЦБ РФ и изменениям в регулировании с 2026 года:

МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ:

- Утилитарные цифровые права (включая GND) без ограничений по сумме, если токен не квалифицирован как ЦФА с повышенными рисками
- Управлении-токены (GANI), если они не предоставляют права на долю прибыли

ТРЕБОВАНИЯ:

1. Сделки осуществляются через операторов информационных систем, включённых в реестр ЦБ РФ, или лицензированные криптообменники
2. Обязательно прохождение идентификации (KYC)
3. Тестирование на понимание рисков (онлайн-квиз перед первой покупкой)

7.1.2. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ:

- Любые цифровые права, включая GND и GANI, без ограничений по объёму
- Требуется прохождение тестирования на понимание рисков

Статус квалифицированного инвестора получают физлица при соблюдении хотя бы одного из условий:

- Стоимость ценных бумаг и ЦФА ≥ 6 млн руб.
- Опыт работы в финансовой организации (не менее 2 лет)
- Совершение сделок с ценными бумагами не реже 10 раз в квартал в течение года
- Высшее экономическое образование + сертификат ФСФР

7.2. ДОСТУП ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — РЕЗИДЕНТОВ РФ

Юридические лица (российские организации) могут приобретать цифровые права GND и GANI практически без ограничений.

УСЛОВИЯ:

Сделки осуществляются через операторов информационных систем, лицензированные биржи или брокеров

Применяются требования ФЗ-115 (AML/KYC)

Операции подлежат обязательному контролю, если цифровые права используются как встречное предоставление

7.3. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

7.3.1. ЗАПРЕЩЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РФ

- Использование GND и GANI в качестве средства платежа за товары и услуги (ст. 14 ФЗ-259)
- Публичное предложение о приобретении цифровых прав с обещанием гарантированной доходности или дивидендов
- Операции с цифровыми правами вне лицензированной инфраструктуры (для организаций)

7.3.2. РАЗРЕШЕНО

- Владение, покупка и продажа GND и GANI как имущества
- Стейкинг и участие в управлении через блокчейн-интерфейс
- Сделки между физлицами P2P (с учётом налоговых обязательств)
- Использование в DeFi-модулях ГАНИМЕД

8. РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

- Сбои в работе блокчейна, форс-мажор, атаки на сеть (DDoS, 51%-атака и т.п.)
- Ошибки в смарт-контрактах (несмотря на аудит кода)
- Риск потери доступа к кошельку и приватным ключам (без возможности восстановления)
- Уязвимости в криптографических алгоритмах

8.2. РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

- Изменение законодательства РФ о цифровых активах (ужесточение или либерализация)
- Введение дополнительных ограничений или запретов на операции с цифровыми правами
- Изменение налогового законодательства и правоприменительной практики
- Требование ретроактивного декларирования (возможность доначисления налогов)

8.3. РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

- Высокая волатильность стоимости GND и GANI (возможны колебания $\pm 50\%$ и более в сутки)
- Риск снижения ликвидности (невозможность быстрой продажи без существенной потери стоимости)
- Невозможность гарантировать наличие спроса на вторичном рынке
- Риск делистинг (исключения из листинга бирж)

8.4. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ ДЛЯ ВАЛИДАТОРОВ

- Slashing (сжигание части стейка) при нарушении протокола
- Время простоя и потеря вознаграждений
- Рост конкуренции между валидаторами (снижение доходности)
- Изменение параметров протокола через DAO (минимальный стейк, комиссии и т.п.)

8.5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информационная блокчейн-система ГАНИМЕД, разработчики протокола, валидаторы и связанные с ними лица не несут ответственности за:

- Изменение рыночной стоимости GND и GANI;
- Убытки, возникшие в результате операций с цифровыми правами;
- Налоговые обязательства участников и последствия их неисполнения;
- Последствия изменения законодательства РФ или иных юрисдикций;
- Технические сбои, действия третьих лиц (хакеры, мошенники), форс-мажорные обстоятельства;
- Потерю доступа к кошелькам и приватным ключам;
- Ошибки пользователей при совершении транзакций (отправка на неверный адрес и т.п.).

Участие в информационной блокчейн-системе ГАНИМЕД, приобретение и использование GND и GANI осуществляется участниками на свой риск и под свою ответственность.

Перед совершением операций настоятельно рекомендуется проконсультироваться с квалифицированными юристами, налоговыми консультантами и финансовыми советниками.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ ИЛИ ПРИЗЫВОМ К ПОКУПКЕ ЦИФРОВЫХ ПРАВ. ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ.

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГУЛЯТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

9.1. ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ

Оператор информационной системы:

- Информация о статусе оператора - проектная инвестиционная платформа НЕКСУС и регистрации в реестре ЦБ РФ будет размещена на официальном сайте после завершения процедуры лицензирования
- До получения лицензии операции по организованному обмену GND/GANI для резидентов РФ осуществляются через лицензированных партнёров (список будет опубликован)

Вопросы по налогообложению:

- Рекомендуется обращаться к квалифицированным налоговым консультантам
- Полезные ресурсы: сайт ФНС России (nalog.gov.ru), личный кабинет налогоплательщика

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Настоящий раздел отражает состояние российского законодательства по состоянию на март 2026 года. В случае изменения нормативно-правовых актов оператор информационной системы обязуется обновить документ и разместить актуальную версию на официальном сайте.

10.2. ОБНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Минорные обновления (исправление опечаток, уточнения формулировок) — без изменения номера версии

Мажорные обновления (изменение правовых позиций, добавление разделов) — с изменением номера версии и публикацией анонса

10.3. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Споры, связанные с интерпретацией настоящего документа для резидентов РФ, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подсудность определяется по месту нахождения ответчика или по соглашению сторон.

Для споров, связанных с работой самого блокчейна (технические вопросы, выполнение смарт-контрактов), применяется арбитраж DAO через механизм управления, если стороны договорились об этом отдельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

Блокчейн (blockchain) — распределённая база данных, состоящая из последовательности блоков, каждый из которых содержит информацию о транзакциях и криптографически связан с предыдущим блоком.

Валидатор (validator) — узел блокчейн-сети, участвующий в консенсусе и подтверждающий транзакции.

DAO (Decentralized Autonomous Organization) — децентрализованная автономная организация, управляемая через голосование держателей управления-токенов.

Токен управления — цифровое право, предоставляющее возможность участия в управлении протоколом.

Стейкинг (staking) — блокировка цифровых активов в качестве залога для участия в валидации или получения вознаграждений.

Slashing — механизм штрафования валидаторов путём безвозвратного сжигания части их стейка за нарушение протокола.

veGANI (vote-escrowed GANI) — расчётная единица voting power, получаемая при блокировке GANI на определённый срок.

НДФЛ — налог на доходы физических лиц.

ЦФА — цифровые финансовые активы (в понимании ФЗ-259).

УЦП — утилитарные цифровые права.

AML/KYC — процедуры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.